ลับ

ที่ ดศ (สคส) ๕๑๒/๙๖๓

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๕-๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ (อาคาร ซี) ซอยแจ้งวัฒนะ ๗
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

เรียน นายธนกร มหาวีระชัยกุล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒ ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นางสาวปรารถนา บุญเจิม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร้องเรียนว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ต่อเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้สามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องเพิกถอนคำสั่ง โดยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

อนึ่ง ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยคำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒ ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน
โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๘๘๐๐ กด ๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@pdpc.or.th

ข้อมูลรั่วไหลเป็น “0”

ลับ

ลับ



คำสั่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒

ที่ ๔ /๒๕๖๙

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ร้องเรียน นางสาวปรารถนา บุญเจิม

ผู้ถูกร้องเรียน นายธนกร มหาวีระชัยกุล ที่ ๑

นางสาวขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ ที่ ๒

เรื่องร้องเรียนนี้สรุปความได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียนที่ ๑ นำภาพถ่ายของผู้ร้องเรียนจากแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่วนตัวของผู้ร้องเรียน ไปเปิดเผยให้ผู้ถูกร้องเรียนที่ ๒ ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายระหว่างผู้ร้องเรียนกับคู่สมรสของผู้ถูกร้องเรียนที่ ๒ เป็นเหตุให้ผู้ถูกร้องเรียนที่ ๒ นำภาพถ่ายดังกล่าวไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียน ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย จึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองนำภาพถ่ายของผู้ร้องเรียนไปใช้ในกระบวนการของศาลยุติธรรมเพื่อใช้ดำเนินการคดีกับผู้ร้องเรียน กรณีดังกล่าวจึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เป็นเรื่องที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีเรื่องพิพาทระหว่างกันจึงต้องไปว่ากล่าวกันตามกฎหมายอื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒ จึงมีคำสั่งยุติเรื่องร้องเรียน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พลเอก

(ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ)

ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายกิตตินันท์ ศรีมงคล)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ลับ